Gleich lautende Erlasse
der obersten Finanzbehörden der Länder

zur

Aufhebung der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 1. Oktober 2020, BStBl I S. 1032,

vom 5. November 2025

Mit gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 1. Oktober 2020, a.a.O., hat die Finanzverwaltung zu den Folgen des BFH-Urteils vom 6. Juni 2019, IV R 30/16, BStBl II 2020, 649, auf die Gewerbesteuer Stellung genommen und entschieden, dass die Grundsätze des Urteils nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden sind.

Nach dem Ergebnis einer Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder wird an dieser Auffassung nicht weiter festgehalten. Die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 1. Oktober 2020, a.a.O., werden aufgehoben.

Die im BFH-Urteil vom 6. Juni 2019, IV R 30/16, a.a.O., zum Ausdruck kommenden gewerbesteuerlichen Grundsätze sind damit in allen offenen Fällen über den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein anzuwenden.

Diese Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen.

Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg
FM3-G 1401-2/6

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
und für Heimat
33-G 1400-1/7/48

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin
III M – G 1400-2/2019

Ministerium der Finanzen des
Landes Brandenburg
G 1400/2029-001/003

Niedersächsisches Finanzministerium
31-G 1400/001-0003

Ministerium der Finanzen des Landes
Nordrhein-Westfalen
G 1401-2-2023-10843 – VB4

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz
G 1400#2019/0003-0401 444

Ministerium der Finanzen
und für Wissenschaft des Saarlandes
G 1400-2#023

Der Senator für Finanzen der
Freien Hansestadt Bremen
G 1401-1031/2021-3673/2021

Finanzbehörde der Freien und
Hansestadt Hamburg
G 1400-2019/001-53

Hessisches Ministerium der Finanzen
G1400-A-00035-0353-II 4#2004-00001

Ministerium für Finanzen und Digitalisierung
Mecklenburg-Vorpommern
G 1400-00000-2019/004-004

Sächsisches Staatsministerium
der Finanzen
33-G 1400/18/10-2025/76197

Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt
42 – G 1400 – 70

Finanzministerium des Landes
Schleswig-Holstein
VI 312 - G 1400 – 166

Thüringer Finanzministerium
1040-24-G 1400/3